

시 정 사 항

1. 제 목 : 시설관련자격 보유자 초임호봉 산정 부적정

2. 관계기관 : □□□□병원

3. 내 용 : □□□□병원에서는 신규 임용된 자에 대하여 경력산정 결과를 근거로 보수규정이 정하는 바에 따라 초임호봉을 결정하고 있습니다.

우리 공단 「보수규정」 제16조 및 제17조에 의하면 신규채용자의 초임호봉은 경력인정 기준표(같은 규정 제17조의 별표5)에 따라 경력년수 1년을 1호봉으로 산정하며, [표 1]과 같이 산정된 호봉이 직급·직종별 호봉 한계표상의 하한호봉에 미달하거나 상한호봉을 초과할 경우에는 그 하한호봉 또는 상한호봉을 초임호봉으로 하도록 정하고 있습니다.

[표 1] 호봉한계표(보수규정 제17조제1항 관련)

직 종	직 급	하 한 호 봉	상 한 호 봉
사 무 직 의 무 직 기 술 직 사회복지직	6 급	1	3
	5 급	6	9
	4 급	10	14
약 무 직	5 급	1	5
	4 급	6	10
일반기능직	-	1	5
복지기능직	-	1	5

※ 일반기능직 및 복지기능직 중 시설관리자격을 소지한 경우 경력 등을 감안 상한 호봉을 7호봉으로 한다.

따라서, 신규 임용자의 초임호봉 산정 시에는 해당 직원의 경력증명서 상의 경력 기간 확인한 후 각 경력 기간에 규정상 경력 인정 환산율을 적용하여 경력 환산표를 작성하고 직종별 상한 및 하한호봉 범위 내에서 호봉을 책정하여야 합니다.

이에 따라, ○○□□직의 경우 5호봉을 초과하는 경력에도 불구하고 상한 호봉인 5호봉을 초과하여 초임호봉을 부여할 수 없으며, ○○□□직 중 시설관리 자격을 소지한 경우 경력 등을 감안하여 상한호봉을 7호봉으로 하여야 할 것입니다.

그런데 □□□□병원 신규채용자 초임호봉 산정현황을 살펴본 결과, '16. 4.11. 임용된 안전관리자*(○○□□직 ***)의 초임호봉 산정 시 해당 직원의 근무지가 ■■부가 아닌 ●●부 ■■과('16. 4.11.~'16. 8.25.)라는 이유로 ○○□□직 5호봉을 상한호봉으로 적용하였습니다.

* 「산업안전보건법 시행령」 제12조에 의거 상시 근로자 300명 이상을 사용하는 사업장에는 안전관리자를 두어 법상 규정된 업무를 전담하도록 하여야 함.

그러나 해당 직원은 산업안전기사**(1급) 자격을 보유하고 있으며, 「산업안전보건법」 제15조 및 제23조에 의거 □□□□병원 시설 등의 안전관리자로 지정되어 안전조치¹⁾에 관한 기술적인 사항에 관하여 사업주 또는 관리책임자를 보좌, 조언, 지도하는 업무를 수행하므로 시설관리자격 소지자에게 적용하는 7호봉을 상한호봉으로 적용하여야 할 것입니다.

** 「산업안전보건법 시행령」 제14조의 별표4에 의거 산업안전기사 및 산업안전산업기사 등의 자격을 보유한 자는 안전관리자로 선임이 가능

구분	산업안전산업기사	산업안전기사
응시자격	· 관련학과 2년제 졸업자 · 동일직무 2년 경력 보유자	· 관련학과 4년제 졸업자 · 산업기가 취득 후 1년 실무 경력

1) 산업안전보건법 제23조(안전조치) ① 사업주는 사업을 할 때 다음 각 호의 위험을 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 기계·기구, 그 밖의 설비에 의한 위험
2. 폭발성, 발화성 및 인화성 물질 등에 의한 위험
3. 전기, 열, 그 밖의 에너지에 의한 위험

② 사업주는 굴착, 채석, 하역, 벌목, 운송, 조작, 운반, 해체, 중량물 취급, 그 밖의 작업을 할 때 불량한 작업방법 등으로 인하여 발생하는 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 사업주는 작업 중 근로자가 추락할 위험이 있는 장소, 토사·구축물 등이 붕괴할 우려가 있는 장소, 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 장소, 그 밖에 작업 시 천재지변으로 인한 위험이 발생할 우려가 있는 장소에는 그 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 사업주가 하여야 할 안전상의 조치 사항은 고용노동부령으로 정한다.

이에 따라, [표 2]와 같이 해당 직원에 대하여 계약직 입사('16. 4.11.) 당시 부여된 5호봉을 6호봉으로 적용하고, 정규직 입사('18. 1. 1.) 시 부여된 5호봉을 7호봉으로 정정하고, [표 3]과 같이 급여 과소지급분 #,###,###원을 소급하여 지급할 필요가 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 안전관리자 경력산정 현황

구분	환산 경력	부여 호봉 (상한 5호봉 적용)	상한 7호봉 적용 시
'16. 4.11.(계약직 입사)	5년 1월	5호봉	6호봉
'18. 1. 1.(정규직 입사)	6년 9월	5호봉	7호봉

[표 3] 호봉 정정에 따른 급여 소급액

(단위 : 원)

구분	2016년	2017년	2018년	합계
기존지급액 대비 소급적용액 차액	###,###	###,###	###,###	#,###,###

4. 조치할 사항

○ □□□□병원장은

- 산업안전관리자로 입사한 직원에 대해 입사시점으로 소급하여 호봉 재산정과 재산정에 따른 급여 과소지급분 #,###,###원을 지급하여 주시고,(시정)
- 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.
(주의)